

DESPACHO JUDICIAL

Espécie: Execução Sumária | **Valor:** 31.855,00 €
Exequente: Centenário Unipessoal, Lda. | **Mandatário:** Dr. Varela de Matos
Executados: Nuno Miguel Silva Duarte, Lisbon Experience Lda., Filipe Delgado

A Exequente *Centenário Unipessoal, Lda.* veio intentar contra **Nuno Miguel Silva Duarte** e outros a presente execução para pagamento de quantia certa, dando à execução um documento particular intitulado 'acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança'.

Nos termos do artigo 10.º, n.º 5 do Código de Processo Civil, toda a execução tem por base um título, pelo qual se determinam o fim e os limites da ação executiva. Por seu turno, nos termos dos artigos 150.º e 151.º do Código do Notariado, apenas se consideram autenticados os documentos em cujo termo conste expressamente a declaração das partes de que leram o documento e de que o respetivo conteúdo exprime a sua vontade real.

Ora, no termo de autenticação apresentado em anexo ao requerimento executivo **não consta a expressa declaração das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade**. Trata-se de falta de menção obrigatória formal que a lei não presume.

DECISÃO:

Assim, por falta de requisitos formais e menções obrigatórias de autenticação, entende-se INEXISTIR TÍTULO EXECUTIVO nos presentes autos, razão pela qual, ao abrigo do disposto no artigo 726.º, n.º 2, alínea a) do Código de Processo Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE O REQUERIMENTO EXECUTIVO.

Custas a cargo da Exequente.

Registe e notifique.